

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

กรมสรรพากร
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 291/2542
บริษัท เอก พันธุ์ไฮโล ไทย จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4, มาตรา 193/30, มาตรา 234

ป.วิ.พ. มาตรา 57, มาตรา 142

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 234 บัญญัติให้เจ้าหนี้ผู้ใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้จะต้องขอหมายเรียกลูกหนี้เข้ามาในคดีนั้นด้วย ก็เพื่อให้ลูกหนี้ได้มีโอกาสรักษาสีสิทธิของตน ดังนั้นการที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 เข้ามาในคดีนี้แทนการขอให้ศาลหมายเรียกจำเลยที่ 1 เข้ามาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(3) จึงถือได้ว่าเป็นการเรียกลูกหนี้เข้ามาในคดีตามความมุ่งหมายของบทบัญญัติดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 4 แล้ว โจทก์จึงฟ้องจำเลยที่ 1 แทนการขอหมายเรียกจำเลยที่ 1 ให้เข้ามาในคดีได้ หาเป็นเหตุที่จะต้องยกฟ้องโจทก์และขัดข้องที่จะพิพากษาให้จำเลยอื่นชำระหนี้แก่โจทก์โดยอ้างว่าโจทก์มิได้หมายเรียกจำเลยที่ 1 เข้ามาในคดีไม่ การที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 โดยมีคำขอบังคับให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้นั้นก็เนื่องจากศาลฎีกาเคยพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้รายเดียวกันนี้ให้แก่โจทก์ไปก่อนแล้วจึงไม่จำเป็นต้องมีคำขอบังคับจำเลยที่ 1 อีก ทั้งเมื่อมิได้มีคำขอบังคับจำเลยที่ 1 ศาลก็พิพากษาบังคับจำเลยที่ 1 ไม่ได้อยู่แล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 142 หาเป็นเหตุให้ฟ้องโจทก์ต้องเสียไปถึงกับยกฟ้องโจทก์ไม่ การฟ้องเรียกทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 คืบจากผู้ถือหุ้น

ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1269 กฎหมายก็มีได้กำหนด อายุ ความไว้โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ 10 ปี ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดมีจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 เป็นผู้ถือหุ้น จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเลิกบริษัท และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี แล้ว โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้ชำระบัญชี จำเลยที่ 2 เพิกเฉยไม่ใช้สิทธิเรียกร้องเอาเงิน อันเป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 คืนจากจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 เป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ไม่มี สิทธิทรัพย์ชำระหนี้ค่าภาษีอากรทำให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ต้องเสียประโยชน์ โจทก์จึง ขอใช้สิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์สินคืนจากจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 ในนามของตนเองแทน จำเลยที่ 1 เพื่อป้องกันสิทธิของโจทก์ในมูลหนี้ค่าภาษีอากรดังกล่าว ขอให้บังคับ จำเลยที่ 3 คืนเงินเพื่อชำระหนี้ค่าภาษีอากร 396,800 บาท จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 4 ถึงที่ 8 คืนเงินเพื่อชำระหนี้ค่าภาษีอากรคนละ 99,200 บาท ให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 ชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินที่จำเลยแต่ละคนต้องชำระคืน นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 5 ที่ 6 และที่ 8 ให้การว่า จำเลยที่ 5 ที่ 6 และที่ 8 ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น ของจำเลยที่ 1 และไม่เคยรับคืนเงินอันเป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 โจทก์ไม่ได้ฟ้อง เรียกหนี้ภายใน 2 ปีนับแต่วันสิ้นสุดการชำระบัญชีของจำเลยที่ 1 ฟ้องของโจทก์จึง ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 และที่ 7 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าการที่โจทก์ใช้สิทธิเรียกร้องของจำเลยที่ 1 ฟ้องจำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 ให้ชำระเงินที่จะต้องคืนจำเลยที่ 1 ให้แก่โจทก์ โดยฟ้องจำเลยที่ 1 แทนการขอหมายเรียกจำเลยที่ 1 ให้เข้ามาในคดีนั้น กระทำได้หรือไม่ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 234 บัญญัติให้เจ้าหนี้ผู้ใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้จะต้องขอหมายเรียกลูกหนี้เข้ามาในคดีนั้น ด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อประสงค์ให้ลูกหนี้ได้มีโอกาสรักษาสหสิทธิของตน ดังนั้นการที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 เข้ามาในคดีนี้แทนการขอให้ศาลหมายเรียกจำเลยที่ 1 เข้ามาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(3) จึงถือได้ว่าเป็นการเรียกลูกหนี้เข้ามาในคดีตามความมุ่งหมายของบทบัญญัติดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 แล้ว โจทก์จึงฟ้องจำเลยที่ 1 แทนการขอหมายเรียกจำเลยที่ 1 ให้เข้ามาในคดีได้หาเป็นเหตุที่จะต้องยกฟ้องโจทก์และขัดข้องที่จะพิพากษาให้จำเลยอื่นชำระหนี้แก่โจทก์โดยอ้างว่าโจทก์มิได้หมายเรียกจำเลยที่ 1 เข้ามาในคดีไม่ ส่วนปัญหาที่ว่าโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 โดยมีคำขอบังคับจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง จะเป็นเหตุให้ต้องยกฟ้องโจทก์หรือไม่นั้น เห็นว่า การที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 โดยมีคำขอบังคับให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้นั้นก็เนื่องจากศาลฎีกาเคยพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้รายเดียวกันนี้ให้แก่โจทก์ไป

ก่อนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีคำขอบังคับจำเลยที่ 1 อีก ทั้งเมื่อมิได้มีคำขอบังคับจำเลยที่ 1 ศาลก็พิพากษาบังคับจำเลยที่ 1 ไม่ได้อยู่แล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142หาเป็นเหตุให้ฟ้องโจทก์ต้องเสียไปถึงกับยกฟ้องโจทก์ไม่ และการฟ้องเรียกทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 คืนจากผู้ถือหุ่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1269 กฎหมายก็มิได้กำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะจึงมีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฟ้องของโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 และศาลอุทธรณ์เห็นฟ้องด้วยนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 233 นั้นเป็นการที่เจ้าหนี้ใช้สิทธิในนามของตนเองมีจำต้องได้รับมอบหมายหรือได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ ซึ่งสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายอย่างไรก็ตามสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ที่จะใช้เรียกร้องให้บุคคลภายนอกชำระหนี้นี้เป็นสิทธิของลูกหนี้ เพียงแต่กฎหมายให้สิทธิเจ้าหนี้ใช้สิทธิแทนได้ในนามตนเอง กรณีมิใช่บัญญัติให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่โดยตรงระหว่างเจ้าหนี้ต่อบุคคลภายนอก ดังนั้นมาตรา 234 จึงบัญญัติให้เจ้าหนี้ผู้ใช้สิทธิเรียกร้องเรียกลูกหนี้เข้ามาในคดีด้วย หากพิจารณาถ้อยคำในมาตรา 234 ก็น่าที่จะเป็นเรื่องที่ให้เจ้าหนี้เป็นโจทก์ฟ้องคดี แล้วหมายเรียกลูกหนี้เข้ามาในคดีภายหลัง แต่ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเลขนี้แทนที่โจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องโดยการฟ้องบุคคลภายนอกแล้วเรียกลูกหนี้เข้ามาในคดีดังที่กล่าวแล้วหาไม่ แต่กลับฟ้องลูกหนี้เป็นจำเลยรวมกับบุคคลภายนอกตั้งแต่แรกเลยซึ่งศาลฎีกาก็น่าจะวินิจฉัยว่ากระทำไม่ได้ โดยพิจารณาถึงความมุ่งหมายของมาตรา 234 ว่าต้องการให้ลูกหนี้เข้ามาในคดีเพื่อให้ได้มีโอกาสรักษาสิทธิของตนแทนที่จะฟ้องบุคคลภายนอก แล้วเรียกลูกหนี้เข้ามาตามมาตรา 57(3)ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1065/2496 วินิจฉัยว่าเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้และบุคคลภายนอกเป็นคดีเดียวกันก็ได้ชื่อว่าเรียกลูกหนี้เข้ามาในคดีแล้ว คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเลขนี้จึงวินิจฉัยตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว แต่ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 เข้ามาในคดีนี้แทนการขอให้ศาลหมายเรียกจำเลยที่ 1 เข้ามาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(3)จึงถือว่าได้มีการเรียกลูกหนี้เข้ามาในคดี ผู้หมายเลขเห็นโดยความเคารพว่า การที่เจ้าหนี้ใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 233 และ มาตรา 234 ให้เรียกลูกหนี้เข้ามาในคดีนี้น่าที่จะเป็นการเรียกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57 วรรคท้ายที่บัญญัติรองรับไว้เป็นการเฉพาะแล้ว กรณีนี้น่าจะใช้การเรียกตามมาตรา 57(3) อย่างไรก็ตามการแปลความประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 234 ว่าเจ้าหนี้สามารถฟ้องลูกหนี้รวมมา

กับบุคคลภายนอกตั้งแต่เริ่มคดีโดยไม่จำเป็นต้องขอหมายเรียกเข้ามาภายหลัง ซึ่งฐานะของลูกหนี้จึงตกเป็นจำเลยตั้งแต่ถูกฟ้องอันจะต้องให้การสู้คดีเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกผู้หมายเหตุมีความเห็นโดยความเคารพต่อคำวินิจฉัยของศาลฎีกาดังกล่าว ว่า บทบัญญัติมาตรา 234 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติให้เรียกลูกหนี้เข้ามาในคดีน่าจะให้เรียกเข้ามาในฐานะที่เป็นโจทก์ร่วมมากกว่าจะให้เป็นจำเลยร่วม หรือให้ตกเป็นจำเลยตั้งแต่แรก โดยเหตุผลประการแรก บทบัญญัติที่ให้เจ้าหนี้ใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ต่อบุคคลภายนอกเป็นการให้เจ้าหนี้ใช้สิทธิแทนลูกหนี้ แม้จะให้เจ้าหนี้ใช้สิทธิในนามตนเองได้แต่กฎหมายก็ให้เรียกลูกหนี้เข้ามาในคดี หากพิจารณาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 233 โดยละเอียดแล้วเป็นเรื่องที่เจ้าหนี้อาศัยสิทธิของลูกหนี้ฟ้องร้อง มูลหนี้ที่เจ้าหนี้จะอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาในการฟ้องก็เป็นมูลหนี้ระหว่างลูกหนี้กับบุคคลภายนอกดังนั้นลูกหนี้จึงควรถูกเรียกเข้ามาในคดีในฐานะโจทก์ร่วมมิใช่ถูกฟ้องเป็นจำเลยหรือเป็นจำเลยร่วม เหตุผลประการที่สองในชั้นพิจารณาการนำสืบพิสูจน์ความเป็นหนี้ระหว่างลูกหนี้กับบุคคลภายนอก เจ้าหนี้อย่อมต้องอาศัยพยานหลักฐานจากลูกหนี้เพราะลำพังเจ้าหนี้อย่อมยากที่จะหาพยานหลักฐานพิสูจน์ว่าบุคคลภายนอกเป็นหนี้ลูกหนี้อย่างไร หากลูกหนี้เป็นฝ่ายจำเลยซึ่งตรงกันข้ามกับเจ้าหนี้ก็อาจเกิดข้อขัดข้องหรือไม่สะดวกในการนำพยานหลักฐานเข้าสืบ เหตุผลประการที่สาม การที่เจ้าหนี้ใช้สิทธิฟ้องร้องบุคคลภายนอกเป็นการฟ้องแทนลูกหนี้ดังจะเห็นได้จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 235 ให้สิทธิเจ้าหนี้เรียกเงินที่บุคคลภายนอกค้างต่อลูกหนี้ได้เต็มจำนวนโดยมิพักต้องคำนึงว่าลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้อยู่เท่าใด ลูกหนี้จึงควรเข้ามาในคดีในฐานะโจทก์มิใช่ในฐานะจำเลย และเหตุผลประการสุดท้าย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 236 ให้บุคคลภายนอกยกข้อต่อสู้ที่มีอยู่ต่อลูกหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้ แสดงให้เห็นว่าคดีที่เจ้าหนี้ใช้สิทธิเรียกเป็นคดีที่ฟ้องร้องบังคับบุคคลภายนอกให้ชำระหนี้มิใช่บังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ ลูกหนี้จึงควรเข้ามาในฐานะโจทก์

หรือโจทก์ร่วม 2. คำขอท้ายฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 172 วรรคสอง โดยหลักการบรรยายฟ้องของโจทก์จะต้องแสดงโดยชัดแจ้งซึ่ง(1) สภาพแห่งข้อหา (2) ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา และ(3) คำขอบังคับ โจทก์ต้องบรรยายโดยชัดแจ้งตั้งแต่ (1) ถึง (3) มิฉะนั้นเป็นฟ้องเคลือบคลุมแต่อย่างใดก็ตามฟ้องเคลือบคลุมในคดีแพ่งไม่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลจะยกขึ้นยกฟ้องเองไม่ได้ จำเลยต้องต่อสู้เป็นประเด็นไว้ในคำให้การ(คำพิพากษาฎีกาที่ 914/2503(ป.)) ตามคำพิพากษาฎีกาที่หมายเหตุนี้ไม่ปรากฏว่าฝ่ายจำเลยได้ให้การต่อสู้เป็นประเด็นไว้ว่าฟ้องโจทก์ที่ไม่มีคำขอบังคับเกี่ยวกับจำเลยที่ 1 เป็นฟ้องเคลือบคลุมอย่างไรกับทั้งได้ความว่าคดีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้รายเดียวกันแก่โจทก์แล้วจึงไม่จำเป็นต้องมีคำขอบังคับจำเลยที่ 1 อีก ดังนั้นศาลฎีกาจึงวินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์ที่ไม่มีคำขอเกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ไม่เสียไปถึงกับต้องยกฟ้อง สมกุ่มชาด